

화물자동차 운송사업의 허가취소 등의 기준(제5조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 동일한 화물자동차가 여러 건의 위반행위와 관련되는 경우에는 다음의 구분에 따라 처분한다.

1) 가장 무거운 위반행위에 대한 처분기준이 위반차량 감차 조치인 경우에는 위반차량 감차 조치로 한다.

2) 각 위반행위에 대한 처분의 기준이 사업정지와 사업정지, 사업정지와 위반차량 운행정지 또는 위반차량 운행정지와 위반차량 운행정지인 경우에는 그 정지기간을 합산한다. 다만, 합산하는 경우에도 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분기준은 최근 1년(제2호 개별기준의 제11호, 제20호 및 21호의 경우에는 5년)간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준 일수의 2분의 1을 늘려서 처분한다. 다만, 법 제11조제24항에 따라 국토교통부령에서 정한 운송사업자 준수사항을 위반한 경우에는 국토교통부령에서 정하는 바에 따른다.

마. 공공복리의 침해 정도, 교통사고로 인한 피해의 정도, 위반행위의 내용·횟수 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 처분기준을 다음의 구분에 따라 늘리거나 줄일 수 있다.

1) 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 경우에는 처분기준 일수의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 늘리거나 줄인다. 다만, 늘리는 경우에도 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

2) 허가취소(제2호 개별기준의 제1호 및 제8호 본문에 따른 허가취소는 제외한다)를 경감하는 경우에는 2대 이상의 화물자동차에 대한 감차 조치로 한다.

3) 2대 이상의 화물자동차에 대한 감차 조치를 가중하는 경우에는 허가취소로 하고, 경감하는 경우에는 90일 이상의 사업 전부정지 또는 사업 일부정지로 한다.

4) 위반차량 감차 조치를 경감하는 경우에는 90일 이상의 위반차량 운행정지로

한다.

바. 위반차량 감차 조치를 하려는 경우로서 운송사업자가 소유한 화물자동차의 대수가 1대인 경우에는 허가를 취소한다.

사. 천재지변이나 그 밖의 불가항력적인 사유로 발생한 위반행위는 처분대상에서 제외한다.

아. 감차 조치, 사업 전부정지 또는 사업 일부정지의 대상이 되는 화물자동차가 2대 이상인 경우에는 화물운송에 미치는 영향을 고려하여 해당 처분을 분할하여 집행할 수 있다.

2. 개별기준

위 반 행 위	근 거 법 조 문	처 분 기 준
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제19조제1항 제1호	○ 허가취소
2. 허가를 받은 후 6개월간의 운송 실적이 국토교통부령으로 정하는 기준에 미달한 경우	법 제19조제1항 제1호의2	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
3. 부정한 방법으로 법 제3조제3항에 따른 변경허가를 받거나, 변경 허가를 받지 않고 허가사항을 변경한 경우	법 제19조제1항 제2호	○ 1차: 위반차량 감차 조치 ○ 2차: 허가취소
4. 법 제3조제7항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항 제3호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
5. 법 제3조제9항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항 제4호	○ 1차: 사업 전부정지(20일) ○ 2차: 사업 전부정지(40일) ○ 3차: 허가취소
6. 화물자동차 소유 대수가 2대 이상인 운송사업자가 법 제3조제11항에 따른 영업소 설치 허가를 받지 않고 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업한 경우	법 제19조제1항 제4호의2	○ 사업 일부정지(30일)
7. 법 제3조제14항에 따른 조건 또는 기한을 위반한 경우	법 제19조제1항 제4호의3	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
8. 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느	법 제19조제1항 제5호	○ 허가취소

하나에 해당하는 사람이 있는 경우에 3개월 이내에 그 임원을 개임(改任)한 경우는 제외한다.		
9. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항 제6호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치
10. 법 제11조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제19조제1항 제7호	
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부담한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우		○ 위반차량 운행정지(10일)
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우		○ 사업 일부정지(10일)
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우		○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차 이상: 위반차량 운행정지(30일)
라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받은 경우		○ 1차: 사업 일부정지(20일) ○ 2차: 사업 일부정지(50일) ○ 3차: 허가취소
마. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 회주, 다른 운송사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우		○ 1차: 사업 일부정지(20일) ○ 2차: 사업 일부정지(50일) ○ 3차: 허가취소
바. 법 제11조제7항을 위반하여 택시 요금미터기의 장착 등 국토교통부령으로 정하는 택시 유		○ 1차: 위반차량 운행정지(60일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치

○ 2차: 사업 일부정지(60일)

2) 저당권을 설정한 경우(보험료 납부, 차량 할부금 상환 등 위·수탁차주가 이행해야 하는 차량관리 의무를 게을리 하여 운송사업자의 채무가 발생한 경우로서 위·수탁차주에게 저당권을 설정한다는 사실을 사전에 통지하고 그 채무액을 넘지 않는 범위에서 저당권을 설정하는 경우는 제외한다)

거. 법 제11조제16항을 위반하여 법 제40조제3항에 따른 위·수탁계약으로 차량을 현물출자 받았음에도 위·수탁차주를 「자동차관리법」에 따른 자동차등록원부에 현물출자자로 기재하지 않은 경우

너. 법 제11조제17항을 위반하여 위·수탁차주가 다른 운송사업자와 동시에 1년 이상의 운송계약을 체결하는 것을 제한하거나 이를 이유로 불이익을 준 경우

더. 법 제11조제18항을 위반하여 「도로법」 제77조 또는 「도로교통법」 제39조에 따른 기준을 위반하는 화물의 운송을 위탁한 경우
러. 법 제11조제19항을 위반하여 법 제11조의2제5항에 따라 운송가맹사업자의 화물정보망이나 「물류정책기본법」 제38조에 따라 인증 받은 화물정보망을 통하여 위탁 받은 물량을 재위탁하는 등 화물운송 질서를 문란하게 하는 행위를 한 경우

머. 법 제11조제20항을 위반하여

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차 이상: 사업 일부정지(60일)

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차 이상: 사업 일부정지(60일)

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(30일)

○ 3차 이상: 사업 일부정지(60일)

○ 1차: 사업 일부정지(10일)

○ 2차: 사업 일부정지(20일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 전부정지(20일)

○ 2차: 사업 전부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 위반차량 운행정지(30일)

적재된 화물이 떨어지지 않도록 국토교통부령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 덮개·포장·고정장치 등 필요한 조치를 하지 않고 운행한 경우

버. 법 제11조제21항을 위반하여 법 제3조제7항제1호다목에 따라 같은 조 제1항의 허가 또는 같은 조 제3항의 변경허가를 받은 운송사업자가 허가 또는 변경허가의 조건을 위반하여 다른 사람에게 차량이나 그 경영을 위탁한 경우

서. 법 제11조제22항을 위반하여 법 제59조제1항에 따라 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자가 교육을 받는 데에 필요한 조치를 하지 않거나, 그 교육을 받지 않은 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자를 화물자동차 운수사업에 종사하게 한 경우

어. 법 제11조제23항 및 「자동차관리법」 제35조를 위반하여 전기·전자장치(최고속도제한장치에 한정한다)를 무단으로 해체하거나 조작한 경우

저. 법 제11조제24항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우

처. 법 제11조의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경

- 2차: 위반차량 운행정지(60일)
- 3차 이상: 위반차량 감차 조치

- 1차: 사업 전부정지(30일)
- 2차: 허가취소

- 사업 일부정지(10일)

- 1차: 위반차량 운행정지(20일)
- 2차: 위반차량 운행정지(30일)
- 3차 이상: 위반차량 운행정지(50일)

- 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지

우 1) 화물자동차 1대의 해당 월간 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우 2) 화물자동차 1대의 해당 연도 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우 3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상이 되는 경우 $\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$ 4) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 100 이상이 되는 경우 $\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$		○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 화물자동차 대수의 5분의 1 (이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만이면 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치 ○ 허가취소
11. 법 제11조의2에 따른 직접운송 의무 등을 위반한 경우 가. 직접운송 의무를 위반한 경우 나. 다른 운송사업자 또는 다른 운송사업자에게 소속된 위·수탁차주를 제외한 자에게 화물운송을 위탁한 경우 12. 1대의 화물자동차를 본인이 직접 운전하는 운송사업자, 운송사업자가 채용한 운수종사자 또는 위·수탁차주가 법 제12조제1항제5호를 위반하여 법 제70조에 따른 과태료처분을 1년 동안 3회	법 제19조제1항 제7호의2 법 제19조제1항 제7호의4	○ 1차: 사업 전부정지(직접운송 의무미이행률×30일) ○ 2차: 사업 전부정지(직접운송 의무미이행률×60일) ○ 3차 이상: 감차 조치(직접운송 의무미이행률×보유대수) ○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 사업 전부정지(60일) ○ 3차: 허가취소 ○ 허가취소

이상 받은 경우 13. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 사업 전부정지(60일) ○ 3차: 허가취소
14. 정당한 사유 없이 법 제13조제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	○ 1차: 위반차량 운행정지(60일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치
15. 정당한 사유 없이 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제9호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 허가취소
16. 법 제16조제9항을 위반하여 사업을 양도한 경우	법 제19조제1항제9호의2	○ 허가취소
17. 법 제19조에 따른 사업정지처분 또는 감차 조치 명령을 위반한 경우	법 제19조제1항제10호	○ 허가취소
18. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우	법 제19조제1항제11호	
가. 중대한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우		
1) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 경우		
○ 10명 이상		○ 감차 조치(보유차량의 1/5대)
○ 5명 이상 9명 이하		○ 감차 조치(보유차량의 1/10대)
○ 3명 이상 4명 이하		○ 위반차량 운행정지(120일)
○ 2명 이하		○ 위반차량 운행정지(90일)
2) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 경우		
○ 10명 이상		○ 감차 조치(2대)
○ 5명 이상 9명 이하		○ 위반차량 운행정지(60일)
○ 3명 이상 4명 이하		○ 위반차량 운행정지(30일)
○ 2명 이하		○ 위반차량 운행정지(10일)
나. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우		
1) 5대 이상의 차량을 소유한 운송		○ 사업 일부정지(75일)

사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고 지수가 3에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$$

2) 5대 이상의 차량을 소유한 운송 사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고 지수가 6에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$$

3) 5대 이상의 차량을 소유한 운송 사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고 지수가 8에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10$$

4) 5대 미만의 차량을 소유한 운송 사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 다음의 교통사고가 발생한 경우

○ 2건

○ 3건 이상

19. 법 제44조의2제1항에 따라 보 제19조제1항
조금의 지급이 정지된 자가 그 제12호
날부터 5년 이내에 다시 같은 항
각 호의 어느 하나에 해당하게
된 경우

20. 법 제47조의2제1항에 따른 신 제19조제1항
고를 하지 않았거나 거짓으로 신 제12호의2
고한 경우

○ 화물자동차 대수의 5분의 1
(이 경우 소수점 이하의 수는
버린다. 다만, 5분의 1에 해
당하는 화물자동차의 대수가
1대 미만인 경우에는 이를 1
대로 본다)에 대한 감차 조치
○ 허가취소

○ 위반차량 운행정지(60일)
○ 위반차량 감차 조치
○ 위반차량 감차 조치

○ 1차: 사업 일부정지(신고의무
미이행률×10일)
○ 2차: 사업 일부정지(신고의무
미이행률×20일)
○ 3차 이상: 사업 일부정지(신
고의무미이행률×30일)

21. 법 제47조의2제2항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항 제12호의3	○ 1차: 사업 전부정지(최소운송의무미이행율×10일) ○ 2차: 사업 전부정지(최소운송의무미이행율×20일) ○ 3차 이상: 사업 전부정지(최소운송의무미이행율×30일)
22. 화물자동차 교통사고와 관련하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보험금을 청구하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된 경우	법 제19조제1항 제13호	○ 허가취소

※ 비고

1. 교통사고는 다음과 같이 구분한다.

가. 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 30일 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수를 산정할 때 경상사고는 0.3건, 중상사고는 0.7건, 사망사고는 1건의 교통사고로 한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

가. 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

나. 위반지수= $\left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$

4. 1건의 중대한 교통사고로 여러 개의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

5. 위 표 제11호, 제20호 및 제21호에 따른 의무위반을 이유로 처분하려는 경우에 직접운송의무미이행률, 신고의무미이행률 및 최소운송의무미이행률은 다음과 같이 계산한다. 계산한 결과 처분일수가 1 이상인 경우에는 소수점 이하의 수는 버리고, 1 미만인 경우에는 1로 한다.

가.

$$\begin{aligned} \text{직접운송의무미이행률} &= \frac{\text{화주의퇴계약 직접운송의무금액} - \text{화주의퇴계약 직접운송금액}}{\text{화주의퇴계약 직접운송의무금액}} \times 0.5 + \frac{\text{운송사업자의퇴계약 직접운송의무금액} - \text{운송사업자의퇴계약 직접운송금액}}{\text{운송사업자의퇴계약 직접운송의무금액}} \times 0.5 \\ &* \left(\frac{\text{화주의퇴계약 직접운송의무금액} - \text{화주의퇴계약 직접운송금액}}{\text{화주의퇴계약 직접운송의무금액}} \right) \text{이 0보다 작은 경우 0으로 한다.} \end{aligned}$$

$$\text{나. 신고의무미이행률} = \frac{\text{실적신고대상금액} - \text{실적신고금액}}{\text{실적신고대상 금액}}$$

$$\text{다. 최소운송의무미이행률} = \frac{\text{최소운송의무금액} - \text{운송계약금액}}{\text{최소운송의무 금액}}$$

6. 위 표 제18호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다. 이 경우 보유차량의 1/5이 4대 이하인 경우에는 4대를 감차 조치하고, 보유차량의 1/10이 2대 이하인 경우에는 2대를 감차 조치하여야 한다.

7. 위 표 제18호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분하려면 같은 호 가목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.